

РЕШЕНИЕ

№ 1392/21.04.2017 гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА



АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, в открито съдебно заседание на двадесет и осми април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: ЙОВА ПРОДАНОВА

при секретаря Наталия Зирковска изслуша докладваното от съдията Йова Проданова адм. д. № 2066 по описа за 2015 год.

Производството е по реда на чл.213 и сл. от Глава деветнадесета на Закона за устройство на територията.

Образувано е по жалба на Радул Ивелинов Ковачев, ЕГН 5212258765, от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Г, ап.29, Стефан Борисов Стоянов, ЕГН 3112141046 от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Г, ап.14, Мария Филипова Капралова от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Д, ап.7, Антония Иванова Антонова, ЕГН 7807240999, от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.А, ап.22 и Дарина Петрова Иванова, ЕГН 5901211015, от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Б, ап.70 против Решение №2106-14 от 30.03.2015г. на Общински съвет – гр.Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /XIX м.р. и XX м.р./ в частта на отредените УПИ I-126, кв.17 по плана на 20-ти подрайон на гр.Варна, открит и закрит паркинг, и прилежащите на УПИ I-126 улици по осови точки 120 - 163 и осови точки 119-164-165.

В жалбата са изложени твърдения за приемане на оспорения ПУП-ПРЗ в нарушение на Наредба №7 от 22.12.2013 година и на Наредба №8 от 14.06.2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове; не са спазени изискванията на Наредба №2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на организираните територии; с плана е предвидено прокарването на улица покрай детска площадка и изграждането на парко места, граничещи с площадката, като не е отчетено обстоятелството, че в жилищен блок №50 има изградени гаражи; предявено е възражение срещу площта на предназначението на зелената площ, която се отрежда за 450 подземни гаража, в резултат на което ще бъде премахната дървестна растителност - 56 броя дървета по предходен план; планът е одобрен и в нарушение на чл.22, ал.4 и ал.5 от ЗУТ; предвижданията на плана не са икономично осъществими, с което е нарушена разпоредбата на чл.108, ал.5 от ЗУТ. В уточняваща молба от 21.07.2015 година са изложени допълнителни съображения за твърдяните нарушения на ал.4 и ал.5 на чл.22 ЗУТ. Искането е решението да бъде отменено в оспорената част с присъждане на разноски съгласно представен списък.

На основание Определение №2442 от 26.09.2016 година на Административен съд Варна производството по адм.д. №2050/2015 година е присъединено към настоящото дело за съвместно разглеждане на жалбата на Велислав Николов Чалъков, ЕГН 6307181026, от гр.Варна, кв."Чайка", бл.50, вх.В, ап.11. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорения акт поради несъответствия между

заданието и проекта; засягането на 56 декоративни дървета на възраст около 50 години; некомплектване на одобрения ПУП с план за вертикална планировка.

Ответната страна Общински съвет - Варна, чрез процесуален представител оспорва жалбата с твърдения за спазване на изискванията на Наредба №1 и №8 за планирането на улици. В оспорената част планът не е изработен по реда на чл.16 ЗУТ, а по реда на чл.22 вр. чл.110; вещото лице дава категорично заключение, че в процесния имот не може да се извършва ново строителство. Претендира присъждане на разноски.

След обнародване на съобщение за оспорването в ДВ, бр.21/18.03.2016г. /л.98/ по чл.218 от ЗУТ, в едномесечния срок не са постъпили заявления за конституиране на заинтересовани страни.

Съдът, като прецени законосъобразността на оспорения акт с оглед разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК и предявените с жалбата доводи и основания, при събраните по делото доказателства, приема следното:

Жалбоподателите се легитимират като собственици на самостоятелни обекти в сградата на бл.50 на ж.к."Чайка", гр.Варна. Радул Ивелинов Ковачев се легитимира като собственик на ап.29 с Договор за замяна № Д-6-9200/871 от 14.07.2006 година, сключен с Община Варна; Стефан Борисов Стоянов е придобил в имуществена общност ап.№14 с Договор за покупко-продажба на жилище, сключен по реда на чл.117 ЗТСУ, № 12, т.І/1975 от 09.07.1975 година; с Договор за покупко-продажба на жилище, сключен по реда на чл.117 ЗТСУ, № 14, т.І/1975 от 09.07.1975 година е придобила права върху ап.№17 Мария Капралова; Антония Иванова Антонова придобива право на собственост върху ап.22 на основание договор за покупко-продажба, предмет на нот.акт № 174, т.ХХХVIII, д.17965, вх.рег.13176 от 21.06.2011 година на Агенцията по вписванията, Дарина Петрова Иванова придобива правото си на собственост върху ап.70, вх.Б на бл.50 чрез договор за дарение, предмет на нот.акт №150, т.ХVIII, д.4688/1993 година на нотариуса при ВРС, Велислав Николов Чалъков е наследник на баща си Никола Чалъков, придобил права върху ап.11, вх.В на бл.50 с Договор за покупко-продажба на жилище, сключен по реда на чл.117 ЗТСУ, № 11, т.І/1975 от 09.07.1975 година.

Съгласно заключенията на съдебно-техническите експертизи, приети като доказателство от съда при преценката за допустимост на производството, предвижданията на оспорения ПУП-ПРЗ засягат ПИ с идентификатор 10135.2562.126, в който е разположен бл.50 на ж.к."Чайка", в който се намират обектите, собственост на жалбоподателите. Планът предвижда отнемане на части от поземления имот за провеждане и промяна на улици, като в конкретния случай частта, която касае промяната на имота, в който е разположена сградата на бл.50, е заключена между осови точки с номера 163, 208, 207, 165, 164 и 119. Посредством тази промяна на част от площта на ПИ 10135.2562.126 е извършена промяна на предназначението за улици.

При констатациите на експертизата, с оглед разпоредбата на чл.131, ал.1 вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ е налице правен интерес от оспорването. Решението на Общински съвет - Варна е обнародвано в ДВ бр.№35 от 15.05.2015г., като жалбата е подадена на 15.06.2015 г., т.е. в законоустановения срок по чл.215 ал.4 от ЗУТ. Подадената в срок от легитимирани лица жалба определя допустимостта на производството и налага произнасянето на съда по същество.

Административното производство започва с Решение № 0005/12.08.2005г. на Кмета на Община Варна, с което по предложение на Обществения консултативен съвет по градоустройство на населените места от заседание на 21 и 28.07.2005 година, Протокол №31 от 02-03.08.2005 година на ЕСУТ, становище по чл.135, ал.3 от ЗУТ на



Главния архитект на Община Варна, на основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на нормативната уредба за устройство на територията и изискването за прилагане на чл.16 от ЗУТ. Към горепосоченото решение е приложено положително становище на Главния архитект на Община Варна, извадка от протокол от заседание на Обществения консултативен съвет по градоустройство на населените места на територията на Община Варна и извадка от Протокол №31/02.-03.08.2005г. на ЕСУТ при Община Варна.

Съгласно техническото задание за проектиране, одобрено от Кмета на Община Варна, изработването на ПРЗ за кв.„Чайка“ е обосновано "с цел преструктуриране на територията му и създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното му доизграждане", предвид проведената реституция на част от територията и осъществяване съответно регулация и застрояване предимно с жилищни сгради. Определената територия на плана е заключена между булевардите „Осми приморски полк“, „В.Левски“, „Княз Борис I“ и ул.„Никола Вапцаров“ с площ 75,80 хектара.

Заданието указва планът да урегулира улици, квартали, поземлени имоти за застрояване и други нужди без застрояване по най-целесъобразен начин, като се съобрази с комплексния начин на застрояване на територията; по отношение на възстановените незастроени имоти да се приложи чл.16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия; да се търси възможност за обособяване на територии за групиране на възстановените имоти с цел тяхното възможно застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП/ОГП 81г/ и на нормите на Наредба №7 към ЗУТ; при оразмеряване на територията да се спазват изискванията на чл.20 и чл.21 на Наредба №7 към ЗУТ по отношение на градоустройствените показатели, отстояние между сгради, прилежащи територии и др.; урегулираните имоти за ново строителство да се застрояват по нормативите на зона "Жм" /с малка височина/ и на зона "Жс" /със средна височина/ по чл.19, ал.1 от Наредба №7 към ЗУТ. Посочено е, че проекта следва да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и „окончателен проект“, които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

С решение по Протокол № 26/05.07.2007г. на ЕСУТ при Община Варна е приет плана – фаза предварителен проект на ПРЗ на кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ със схеми „Ел.“, „В и К“, и пътно-транспортен план, съобщен в ДВ, бр.4 от 15.01.2013г. С Протокол № 8/07-08.03.2013г. на ЕСУТ при Община Варна и протокол от 07.04.2013г. са разгледани възраженията по обявения ПУП-ПРЗ.

В обяснителната записка на ПУП - ПРЗ – фаза окончателен проект с корекции по решенията на Протокол № 8/08.03.2013г. на ЕСУТ, като цел на проекта е посочено - преструктуриране на жилищния комплекс, чрез: обособяване на УПИ за съществуващи жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа и паркирането в комплекса; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса.

С Решение № ВА-18/ЕО/2013г. на Директора на РОСВ-Варна е постановено да не се извършва екологична оценка на проекта. С Протокол № 36/25-26.11.2014г. на ЕСУТ при Община Варна, в съответствие с решенията по Протокол №8/07-08.03.2013г. е приет ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна /кв.Чайка/ фаза:



„Окончателен проект“ с указание да се представи за одобряване на Общински съвет-Варна. С Доклад с изх.№ РД15007675ВН/24.03.2015г., на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Варна е предложил на Общински съвет-Варна да одобри изработения ПРЗ на жилищен кв.„Чайка“ /19 и 20 м.р./ ведно с план-схемите „Ел.“ и „В и К“ по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него. С Решение № 2106-14 по Протокол № 40 от 30.03.2015г. на Общински съвет-Варна планът е одобрен с гласовете на 43 общински съветници на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

Заклучението на допуснатата от съда техническа експертиза установява, че имота, по отношение на който жалбоподателите притежават вещни права, с идентификатор 10135.2562.126, се намира в границите на населено място - в 20-ти микрорайон по плана на ЖК „Чайка“, гр. Варна; за ПИ 126 по КК не е налице одобрен ПУП; планът на ж.к.„Чайка“ по предходния ЗРП от 1963 г е приложен и сградата е реализирана; за територията, върху която попада ПИ 126, има предходен ЗРП на ж.к.„Чайка“ (19-ти и 20-ти микрорайон), одобрен със Заповед № 341/27.03.1963 г. на Зам.Председателя на КАБ, като се предвижда парцел (УПИ) и комплексно строителство на пет етажа, планът е приложен; ПИ 126 по КК е с площ от 4287 кв.м. и е частна държавна собственост; процесният ПУП-ПРЗ предвижда за имота УПИ I-126, като се отнема площ от 1150 кв.м. за улица от о.т. 119 до о.т.164 и за тротоари.

За територията, към момента на приемане (Протокол № 36/25-26.11.2014 г., т. 7 на ЕСУТ при Община Варна) и одобряване на оспорения план (Решение № 2106-14 от протокол № 40/30.03. 2015 г., Общински съвет - Варна), действаща е кадастралната карта на район „Приморски“, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Планът в оспорената му част е изработен върху актуална кадастрална основа.

Според заключението на вещото лице към датата на приемане на плана от изток и от запад на ПИ 126 са изпълнени улици, с ширина около 6,10 м.; Предвидената с ПУП-ПРЗ улица от запад на УПИ I-126 е с габарит 7,40 м, /включващ пътно платно с ширина 6,0 м и тротоар към блока с ширина 1,40 м; улицата от изток е с габарит 15,50 м., включващ пътно платно с ширина 6.20 м; уличен паркинг с ширина 5,00 м.; тротоар към бл.50 с ширина 1,50 м. и тротоар от страна на паркинга с ширина 2,80 м. Улиците са обслужващи - VI -ти клас и отговарят на изискванията на ЗУТ, на Наредба № 2/29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизирани територии, на Наредба №8/2001 година, Наредба №7/2003 година и Наредба №1 от 10.03.1993 година за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, с изключение на тротоара от западната страна на блока, който е с ширина 1,40 м. вместо 1,50 м., съгласно чл.115, ал.3, т.5 от наредба №2/2004. Според вещото лице на място широчината на тротоара е доста по-голяма от нормативната.

Констатациите на експертизата й дават основание за извод, че ПУП-ПРЗ отговаря като цяло на условията за целесъобразно устройство на територията, като според експерта изискването на чл. 108, ал. 5 касае целия план, не и всеки един имот поотделно. При изработването на плана е взет под внимание комплексния начин на изграждане на територията, създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното й доизграждане, съобразяване с наличието на възстановени имоти, които да бъдат урегулирани, както и с предвижданията на Общия устройствен план.

Територията, която се урегулира с процесния план, представлява жилищен комплекс „Чайка“, включваща 19-ти и 20-ти микрорайони. Планът в оспорената част не предвижда ново строителство в УПИ I-126 - за комплексно жилищно строителство.



За територията, предмет на плана - ЖК „Чайка“, е осъществено жилищно комплексно застрояване.

Процесният план представлява план за реструктуриране на жилищен комплекс. Изпълнено е изискването на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ обхватът да е най-малко територията на един квартал с комплексно застрояване. В случая обхватът е два микрорайона.

Експертизата установява проведено обществено обсъждане на реструктурирането преди внасянето на проекта в Експертния съвет: съобщение на Район „Приморски“ за организиране на среща със заинтересованите лица от блокове № 32, № 33, № 34, № 37, № 38 и № 39, 19-ти микрорайон, за обществено обсъждане на част от ПУП-ПРЗ на 19-ти и 20-ти микрорайони, ЖК „Чайка“ - на 18.04.2013 г.; Съобщение на Район „Приморски“, с което информира всички заинтересовани лица на основание чл. 22, ал. 4, във връзка с чл. 121, ал. 1 от ЗУТ за организиране на среща за обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ на ЖК „Чайка“ - на 24.10.2012 г. (л. 131 от делото); Протокол от работна среща за разглеждане на ПУП-ПРЗ на 19-ти и 20-ти микрорайони, ЖК „Чайка“ - обществено обсъждане на 24.10.2012 г. (адм. преписка).

За процесната територия е определена зона Жк /жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване/, съгласно действащия ОУП. Показателите за тази зона са: плътност на застрояване - 40%, озеленяване - 40%, Кинт -2,5, височина - до 26 м. При направените изчисления вещото лице установява, че постигнатите в проекта показатели са: плътност на застрояване -40,8%, Кинт -около 2,8, което показва, че в УПИ не може да бъде предвиждано ново строителство.

В Приложение № 1 към експертизата са отразени предвижданията на оспорения план, включително и разположението на бл. 50 в новопредвидения УПИ I-126., включително с разположението на входи и паркоместа. Посочени са отстоянията от съществуващия блок до границите на новопредвидения УПИ, както и отстоянията от сградата до паркоместата.

В изпълнение на допълнително поставена задача - отговаря ли оспореният план на Приложение №1 към чл.21 от Наредба №7/2003 година и конкретно на т.3, касаеща сгради, състоящи се от две и повече жилищни секции в сграда, с дължина по-голяма от 20 м, експертизата установява, че разстоянията от късите ограждащи стени до границата на УПИ са съобразени с изискванията на Наредбата, но разстоянията от дългите им ограждащи стени не са спазени. В случая следва да се има предвид, че урегурилането е направено за други нужди - за паркиране, което е необходимо за бл.50, той като в него не са осигурени необходимите за изградените жилища паркоместа, съгласно изискванията на Наредба №2/2004 година.

Допуснатата техническа експертиза със задача уточняване на височината на т.165 спрямо височината на т.164 от ПИ 127- улица, разделяща УПИ 126 и УПИ 128, на базата на което да се прецени необходимо ли е вертикално планиране, налице ли е вертикална планировка с оглед денивелацията, която се получава установява превишение от 0.23 м. на височината на т.165 спрямо височината на т.164. Съгласно предоставеното копие на идейна вертикална планировка на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Чайка" за проектната улица с о.т.119-164 - 165 е предвидена проектна нивелета на улицата с наклон 0.5% между о.с.164 и 165; оттичането на повърхностните води е към улицата с о.т.165 и 206. В съдебно заседание вещото лице заявява, че в Община Варна - район "Приморски" се намира идейна вертикална планировка ПУП-ПРЗ на ж.к. "Чайка", която е изпълнена във връзка с оспорения план.

Съдът кредитира заключенията на СТЕ като обективни и компетентно дадени в частта на фактическите установявания.



При установените факти съдът намира жалбата основателна по следните съображения:

Обжалваният административен акт е издаден от Общински съвет - Варна на основание чл.129, ал.1 ЗУТ. Предвид естеството на одобрения с него ПУП-ПРЗ, относно територия в границите на населеното място гр.Варна, с обхват извън посочения в чл.128, ал.3 ЗУТ, съдът приема, че същият е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на неговата териториална и материална компетентност. В съответствие с чл.27, ал.3, вр. с ал.4, вр. с чл.19, ал.1, т.9 от ЗМСМА процесното решение е взето от 43 съветника съставляващи мнозинство от общинските съветници в Общински съвет-Варна, общият брой на които е 51. Съдът намира, че оспореното решение на Общински съвет-Варна е издадено в съответствие с изискването за форма и при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Кметът на Община Варна, въз основа на техническо задание, разрешава на основание чл.124, ал.2 и чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ изработване на проект на ПУП-ПРЗ. Изработеният проект /и двете фази - предварителен и окончателен/ е приет от ЕСУТ на Община Варна, съобщен на заинтересуваните лица, в съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ, чрез обнародване на съобщение в ДВ и публикация в ежедневници. Постъпилите възражения са разгледани и обсъдени от ЕСУТ при Община Варна, който взема решение по всяко едно от тях. В съответствие с чл.129, ал.1 от ЗУТ кметът изготвя доклад с предложение за приемане на плана от Общински съвет-Варна.

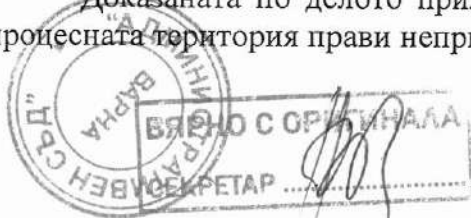
Оспореното решение е издадено на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25%. Ал.2 предвижда планът да се изработи на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР.

В настоящия случай според фактическите установявания на съдебно-техническите експертизи процесните площи са предмет на планиране и проведена регулация на основание устройствен план от 1963 година, одобрен със Заповед № 341 от 27.03.1963 година на КАБ-София.

Установеното от експертизите категорично налага извод за промяна в предвижданията с оспорения план по отношение на ПИ 10135.2562.126, като част от този имот остава извън обхвата на кв.17, УПИ I-126 и се отрежда за разширяване на съществуващата улица. Предвижданията отговарят на специалните норми на Наредба № 2/29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизирани територии, Наредба №8/2001година и Наредба № 1 от 10.03.1993 година за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, но не са съобразени с предвидения от закона ред за осъществяването им. Не са съобразени изискванията на Наредба 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните територии и устройствени зони по отношение на разстоянията от дългите оградящи стени на бл.50 до границите на УПИ.

Доказаната по делото приложена регулация по предходния план от 1963г. за процесната територия прави неприложим редът на чл.16, ал.1 ЗУТ.



Изложеното налага извода на съда, че по отношение на оспорената част от плана, предмет на настоящото производство, не са налице предпоставките за прилагане на чл.16, ал.1 ЗУТ, поради което в тази част той е незаконосъобразен.

Планът е одобрен и на основание чл.22 ЗУТ, за който в жалбата се твърди, че е нарушен при вземане на оспореното решение. Предвид представените писмени доказателства и установеното от експертизата по отношение на проведеното обществено обсъжда преди внасянето на проекта в експертния съвет по устройство на територията, съдът намира неоснователно възражението за допуснато нарушение на нормата на ал.4 на чл.22 ЗУТ. Доколкото в процесната площ не се предвижда ново строителство, съдът намира неотнормирани и не обсъжда възраженията за допуснати нарушения на ал.5 на чл.22 ЗУТ.

По изложените съображения за постановяване на решението на Общински съвет-Варна в оспорената част в противоречие с приложимия материален закон съдът намира жалбата за основателна, което налага неговата отмяна. Предвид нормата на чл.173 ал.2 АПК, следва административната преписка да бъде върната на административния орган за произнасяне по същество съобразно мотивите на съда и при спазване на нормативите по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията.

При този изход на спора, съдът намира за основателно искането на жалбоподателите за присъждане на направените по делото разходи, за които са представени доказателства и представляват разходи за държавна такса, експертизи и заплатено адвокатско възнаграждение, общо в размер на 1380.00 лева.

Настоящото решение не подлежи на обжалване по арг. от чл.215, ал.7 ЗУТ, съгласно който решенията на първоинстанционния съд са окончателни по жалби срещу индивидуални административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, какъвто е процесният.

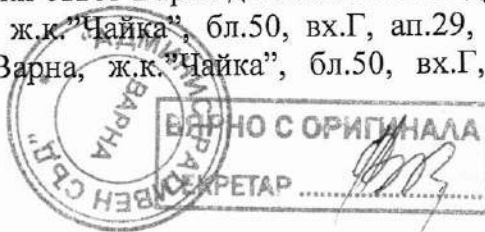
Водим от гореизложените съображения и на основание чл.172 ал.1, ал.2 и чл. 173 ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на Радул Ивелинов Ковачев, ЕГН 5212258765, от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Г, ап.29, Стефан Борисов Стоянов, ЕГН 3112141046 от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Г, ап.14, Мария Филипова Капралова от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Д, ап.7, Антония Иванова Антонова, ЕГН 7807240999, от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.А, ап.22, Дарина Петрова Иванова, ЕГН 5901211015, от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Б, ап.70 и Велислав Николов Чалъков, ЕГН 6307181026, от гр.Варна, кв."Чайка", бл.50, вх.В, ап.11 Решение №2106-14 от 30.03.2015г. на Общински съвет – гр.Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /XIX м.р. и XX м.р./ в частта на отредените УПИ I-126, кв.17 по плана на 20-ти подрайон на гр.Варна, открит и закрит паркинг, и прилежащите на УПИ I-126 улици по осови точки 120 - 163 и осови точки 119-164-165.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет-Варна за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.

ОСЪЖДА Общински съвет-Варна да заплати на Радул Ивелинов Ковачев, ЕГН 5212258765, от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Г, ап.29, Стефан Борисов Стоянов, ЕГН 3112141046 от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Г, ап.14, Мария Филипова



Капралова от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Д, ап.7, Антония Иванова Антонова, ЕГН 7807240999, от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.А, ап.22, Дарина Петрова Иванова, ЕГН 5901211015, от гр.Варна, ж.к."Чайка", бл.50, вх.Б, ап.70 и Велислав Николов Чалъков, ЕГН 6307181026, от гр.Варна, кв."Чайка", бл.50, вх.В, ап.11 против Решение №2106-14 от 30.03.2015г. на Общински съвет – гр.Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ /XIX м.р. и XX м.р./ в частта на отредените УПИ I-126, кв.17 по плана на 20-ти подрайон на гр.Варна, открит и закрит паркинг, и прилежащите на УПИ I-126 улици по осови точки 120 - 163 и осови точки 119-164-165 направените по делото разноски в размер на 1 380.00 /хиляда триста и осемдесет/ лева.

Решението е окончателно.

СЪДИЯ:



ИЗДАДЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ № 601
от Общ. съвет - Варна в сила от
В. Кобаров, Г. Соснов, Д. Капралова, А. Антонова, Д. Иванова
и В. Чалъков
СЕКРЕТАР
ПОЛУЧИЛ
19.09.2012